

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제21-복무-06호

제 목 품위유지의무 위반 등

소관부서 □□□

조치부서 인사조직처

내 용

1. 사건 개요

대리 AAA은 2016. 12. 30. 공개경쟁채용 00기로 입사하여, 2016. 12. 30.부터 2021. 3. 23.까지 ◇◇◇◇지역본부 ○○○○○에 근무하였고 본 사건과 관련하여 2021. 3. 24. 무보직 처분을 받아 현재 □□□ 소속인 자로서,

대리 AAA은 '21. 3. 17. 일과시간 중 직장을 이탈하여 동일 부서에 근무하고 있던 직장 동료이자 피해자인 BBB가 거주하고 있는 사택에 무단으로 침입하였고, 안방의 천장 환풍구에 피해자의 모습이 촬영 가능한 상태로 소형카메라를 설치해 피해자의 신체를 피해자의 의사에 반하여 촬영하는 등 관련 법령 및 공사의 사규를 위반하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

우리공사는 「공직자 윤리법」 제3조의 2. 제2항(공기업) 및 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조(정의) 제1호. 라.목에 따른 공공기관으로서 임직원은 같은 법 제7조(공직자의 청렴의무)에 따라 법령을 준수하고 친절 및 공정하게 직무하여야 하며, 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

가. 관련 법령

1) 「형법」 제319조(주거침입, 퇴거불응) 제1항 “사람의 주거, 관리하는 건조물, 선박이나 항공기 또는 점유하는 방실에 침입한 자는 3년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다.”고 규정하고 있다.

2) 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조(카메라 등을 이용한 촬영) 제1항 “카메라나 그 밖에 이와 유사한 기능을 갖춘 기계장치를 이용하여 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 사람의 신체를 촬영대상자의 의사에 반하여 촬영한 자는 7년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.”고 규정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지 의무) ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다’라고 규정하고 있으며, 공사 「상벌규정」 제22조(징계양정) 별표 1 [징계기준] 7의 나.에서 ‘그 밖의 성폭력’, 7의 바.에서 ‘기타’ 사항을 품위유지의무 위반의 한 유형으로 명시하고 있다.

2) 공사 「직장내 성희롱·성폭력 예방지침」 제4조(임직원 성희롱·성폭력 금지 등) 제1항 ‘공사의 임직원은 제3조에서 정한 성희롱·성폭력 행위를 하여서는 아니된다’라고 규정하고 있다. 동 지침 제3조 제2호에서는 성폭력의 정의를 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 제1항1)에 따른다고 하고 있으며 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」은 제2조 제1항 제5호2)에 의거 제14조(카메라 등을 이용한 촬영)를 성폭력 범죄로 정의하고 있다.

다. 기타 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다’고 규정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며,

1) ① 이 법에서 “성폭력범죄”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 죄를 말한다.

2) 5. 이 법 제3조부터 제15조까지의 죄

성실히 직무를 수행하여야 한다'고 규정하고 있다. 성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적인 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는 법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장 상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

3. 위반행위

가. (피해자 사택 무단 침입) 2021. 3. 17. 10:40경 대리 AAA은 피해자 BBB의 동의나 허락을 받지 않고 사전고지 없이 피해자가 부재중인 사택의 출입문을 임의로 개방하여 출입하며 피해자가 회사로부터 제공 받아 거주하고 있는 사택에 무단으로 침입하였다.

나. (소형카메라를 이용해 무단 촬영한 성폭력 행위) 2021. 3. 17. 18:00경 피해자 BBB의 사택 안방 천장 환풍구에 침대를 바라보는 방향으로 설치된 소형카메라가 발견되었고, 해당 카메라는 피해자의 사택에 무단침입한 대리 AAA이 설치한 것이며 소형카메라를 설치한 날로부터 (설치일 경찰 조사중) 발견일인 2021. 3. 17. 사이에 피해자의 신체를 피해자의 의사에 반하여 촬영하였다.

다. (직장이탈금지 및 성실의무 위반) 위의 '가'행위의 발생시간은 일과시간 중이었으며 차량운행일지 기록상 대리 AAA은 함양-고령 구간에서 진행 중인 건설현장 감독 업무를 위해 본래 근무지인 ▽▽▽도 ▼▼시 ☆☆☆동 000-0 △△△△△ 4층에 소재한 사무실을 벗어난 상태였으나, 당시 업무와 관련 없이 피해자의 사택에 무단 침입하며 근무지를 이탈하였다.

관련자 주장 및 판단

피감사인 대리 AAA은 2021년 4월 14, 15, 16일 총 3차례 감사실의 출석요구에 수사기관의 사건관련 언급 금지 통보 및 본인의 정서불안을 사유로 출석하지 아니하여 피감사인의 주장을 확인할 수 없었다.

그러나 대리 AAA의 ①주거침입 행위에 대한 피해자의 진술에 따르면 2021. 3. 17. 오전 10시경 피해자의 고장난 컴퓨터를 수리하기 위해 피해자 사택에 방문한 피해자의 지인이 사택 안방에 혼자 있던 중, 누군가 현관 출입문을 개방하고 들어오는 소리를 듣고 밖으로 나서는 과정에서 의자를 들고 거실에 있던 대리 AAA과 마주치게 되었다고 한다. 피해자 및 대리 AAA이 소속되어 있는 ◇◇◇◇지역본부 ○○○○○에 근무하는 여직원은 피해자 오직 한 명만 있는 관계로, 피해자가 공사로부터 제공 받은 사택은 피해자를 제외하고 사택 현관문에 설치된 디지털 도어락을 개방할 수 있는 잠금 해제 장치가 다른 직원들에게는 없었기 때문에 피해자 본인이나 피해자가 출입을 허가한 사람이 아니면 임의로 출입이 불가능하다. 사건 발생 전이나 당시 대리 AAA은 사택 출입 이전에 피해자로부터 현관문을 개방할 수 있는 어떠한 방법도 전달 받은 적이 없었으며, 피해자에게 피해자 사택에 출입하겠다는 의사를 이야기한 적이 없으므로 이는 피해자의 동의나 허락이 없는 명백한 주거침입 행위로 공사 「인사규정」 제43조 품위유지 의무를 위반한 것으로 판단된다.

그리고 ②성폭력 행위에 대해서 참고인 CCC은 대리 AAA이 경찰로부터 압수수색 받은 2021. 3. 20. 이후에(정확한 통화 일자 는 확인 불가) 본인과 휴대전화로 전화통화 하였으며, 대화 과정에서 소형카메라를 설치한 것은 대리 AAA 본인이고 해당 물품은 2021년 2월경 인터넷에서 구매하였다는 이야기를 들었다고 진술하였다.

또한 피해자와 휴대전화를 이용하여 대화를 나눈 경험이 있는 참고인 DDD이 피해자가 경찰서에 출석하여 확인한 영상기록물에서 대리 AAA의 소형카메라 설치 장면과 피해자 신체의 일부가 녹화된 장면을 확인하였다고 진술한 사실에 비추어 볼 때, 대리 AAA이 피해자의 사택에 소형카메라를 설치해 피해자의 의사에 반하여 피해자의 신체를 불법 촬영하였고, 이는 성폭력행위에 해당하며 공사 「직장내 성희롱·성폭력 예방지침」 제4조 제1항을 위반한 것으로 판단된다.

또한 ③근무지 이탈행위와 관련하여 대리 AAA은 2021. 3. 17. 오전 10시경 건설현장 감독 목적으로 외근한다고 보고하고 근무지를 이탈하였으나, 해당 시간에 업무와 전혀 관련 없는 피해자의 사택에 무단 침입해 있었다는 사실은 「인사규정」 제39조(직장이탈금지), 「취업규칙」 제7조(성실의무) 및 「인사규정」 제37조(성실의무)를 위반한 것으로 판단된다.

징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.

그럼에도 불구하고 대리 AAA은 ①피해자가 부재중인 사택에 무단으로 침입하여 「형법」상 주거침입죄에 해당하는 행위를 한 점, ②피해자의 동의 없이 피해자 사택에 소형카메라를 설치해 피자의 의사에 반하여 신체를 촬영하며 「성폭력범죄 처벌 등에 관한 특례법」상 성폭력범죄에 해당하는 행위를 한 점, ③정당한

이유 없이 근무지를 이탈한 점, ④이 사건에 대해 현재 경찰에서 수사 중인 상황으로 조사 결과에 따라 한국가스공사의 명예가 크게 실추될 가능성이 높은 점 등 제반 사정을 종합할 때 엄중한 징계 등 제재절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

조치할 사항

사장(인사조직처장)은 공직자의 품위유지의무 및 직장이탈금지 등을 위반한 □□□ 대리 AAA(00000000)에게 인사규정 제 48조의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(파면)